



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito de Família

Alimentos, Guarda e Convivência — Fixação, Revisão
e Meios de Cobrança do Débito Alimentar

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0010-5.22-MODELO
Área:	Direito de Família — Alimentos e Guarda	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. Dissolução da convivência com filho menor. Dever de sustento decorrente do poder familiar, que subsiste independentemente da conjugalidade dos genitores (arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil). Fixação dos alimentos segundo o binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), com possibilidade de alimentos provisórios no início do processo. Guarda compartilhada como regra legal, salvo quando um dos genitores declarar que não a deseja ou quando não for adequada ao melhor interesse da criança (art. 1.584, § 2º, do Código Civil); distinção entre guarda e convivência. Revisão do valor diante de alteração da situação financeira das partes (art. 1.699 do Código Civil). Execução do débito alimentar com medidas de coerção que incluem penhora e prisão civil (art. 528, § 3º, do CPC). Prescrição bienal das prestações vencidas. Vias: acordo homologado judicialmente, ação de alimentos e execução, na Vara de Família competente.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica situação decorrente do término de sua relação conjugal.

Segundo o relato, da união resultou um filho menor de idade, que reside com a outra genitora após a separação de fato. Não houve, até o momento, formalização de acordo sobre alimentos, guarda ou convivência. O consulente contribui informalmente para as despesas do filho, sem valor definido nem comprovação organizada dos pagamentos.

O consultante informa que mantém contato regular com o filho, que há divergências pontuais quanto à frequência da convivência e que deseja formalizar a situação. Busca compreender como se define o valor dos alimentos, como funciona a guarda e quais os riscos de manter a informalidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. O Dever de Sustento e a Formalização

O dever de sustento do filho menor decorre do poder familiar e é imposto a ambos os genitores, independentemente da existência ou do término da relação conjugal (arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil). A separação não extingue nem reduz esse dever — apenas altera a forma de seu cumprimento.

A informalidade, embora comum, é fonte de risco para ambos os lados. Sem título — acordo homologado ou sentença —, não há valor definido, o pagamento não é comprovável de modo seguro e qualquer das partes pode alegar insuficiência ou inadimplemento. Para quem paga, o risco maior é não conseguir comprovar os pagamentos feitos; para quem recebe, é não dispor de título executivo.

A formalização, portanto, protege os dois genitores e, sobretudo, o interesse do filho.

Recomendação prática: Enquanto a situação não for formalizada, faça todos os pagamentos por transferência bancária identificada, com descrição do destino da verba, e guarde os comprovantes. Pagamentos em dinheiro, sem registro, tendem a não ser reconhecidos em eventual discussão judicial.

3.2. Como se Define o Valor dos Alimentos

Não existe percentual legal fixo. O valor orienta-se pelo **binômio necessidade-possibilidade** (art. 1.694, § 1º, do Código Civil): considera-se, de um lado, a necessidade de quem recebe — idade, saúde, educação, atividades e o padrão de vida a que o filho estava habituado; e, de outro, a possibilidade de quem paga — rendimentos, patrimônio e demais encargos legítimos.

A prática forense trabalha frequentemente com percentuais da remuneração do alimentante, mas eles são referência de mercado, não regra legal, e variam conforme o número de filhos e as circunstâncias do caso. Quando o alimentante não tem renda formal, o valor pode ser fixado com referência ao salário mínimo ou apurado por outros meios de prova.

É cabível o pedido de **alimentos provisórios**, fixados no início do processo, antes da instrução — o que evita que a criança fique desassistida durante a tramitação.

3.3. Guarda Compartilhada e Convivência — Conceitos Distintos

Há confusão frequente entre guarda e convivência, com consequências práticas relevantes. **Guarda** diz respeito à titularidade das decisões sobre a vida do filho — escola, saúde, autorizações. **Convivência** refere-se ao tempo que o filho passa com cada genitor. São institutos distintos: a guarda compartilhada não significa divisão igual do tempo.

A guarda compartilhada é a **regra legal**: quando não houver acordo entre os genitores, ela será aplicada, salvo se um deles declarar que não a deseja ou se não atender ao melhor interesse da criança (art. 1.584, § 2º, do Código Civil). Nesse regime, ambos mantêm as responsabilidades decisórias, ainda que a residência do filho seja fixada com um deles.

O regime de convivência é definido separadamente e pode ser ajustado à realidade das partes — distância, jornada de trabalho, rotina escolar. A definição clara previne os conflitos pontuais que o consultante relata.

Instituto	O que define	Regime legal
Guarda compartilhada	Ambos decidem sobre a vida do filho	Regra legal (art. 1.584, § 2º, CC)
Guarda unilateral	Um genitor concentra as decisões	Exceção — exige justificação
Convivência	Tempo que o filho passa com cada genitor	Definida por acordo ou decisão judicial
Residência de referência	Onde o filho reside habitualmente	Compatível com a guarda compartilhada

3.4. Revisão e Cobrança do Débito Alimentar

O valor fixado não é imutável. Sobrevindo alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, cabe pedido de revisão — majoração, redução ou exoneração, conforme o caso (art. 1.699 do Código Civil). A revisão exige demonstração do fato novo, não bastando a mera insatisfação com o valor.

Do outro lado, o inadimplemento tem consequências severas. Os alimentos vencidos são exigíveis por execução, com medidas que vão da penhora de bens ao **protesto do débito** e à **prisão civil** do devedor (art. 528, § 3º, do CPC) — esta última reservada, em regra, às parcelas vencidas nos meses imediatamente anteriores.

Por fim, atenção ao prazo: as prestações já fixadas e não pagas prescrevem em 2 (dois) anos a contar do vencimento de cada uma. O débito muito antigo pode não ser mais exigível.

■ ■ **ATENÇÃO: Nunca suspenda o pagamento por conta própria**, mesmo diante de conflito sobre a convivência ou de discordância quanto ao valor. Os temas são independentes: a restrição de convivência não autoriza a suspensão dos alimentos, e o inadimplemento expõe o alimentante a penhora, protesto e prisão civil. Havendo necessidade de reduzir o valor, a via é o pedido judicial de revisão.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. O dever de sustento do filho menor **decorre do poder familiar** e subsiste independentemente da relação conjugal dos genitores (arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil). A separação altera a forma de cumprimento, não o dever.
2. A **informalidade é fonte de risco para ambos**: sem título, o valor não é definido, o pagamento não é comprovável com segurança e nenhuma das partes tem proteção. Enquanto não houver formalização, todos os pagamentos devem ser feitos por transferência identificada, com comprovantes guardados.
3. O valor dos alimentos orienta-se pelo **binômio necessidade-possibilidade** (art. 1.694, § 1º, do CC) — não há percentual legal fixo. É cabível o pedido de **alimentos provisórios** no início do processo.
4. **Guarda e convivência são institutos distintos**: guarda é a titularidade das decisões; convivência é o tempo com cada genitor. A **guarda compartilhada é a regra legal** (art. 1.584, § 2º, do CC) e não implica divisão igual do tempo — a residência pode ser fixada com um dos genitores.
5. O valor é **revisável** diante de alteração da situação financeira (art. 1.699 do CC), mediante demonstração do fato novo. Já o inadimplemento sujeita o devedor a penhora, protesto e **prisão civil** (art. 528, § 3º, do CPC); as prestações vencidas prescrevem em 2 anos.
6. **Providências recomendadas, em ordem**: (1) organizar comprovantes de todos os pagamentos já feitos e passar a pagar por transferência identificada; (2) reunir documentos de renda e das despesas do

filho (escola, saúde, atividades); (3) buscar acordo sobre alimentos, guarda compartilhada e regime de convivência, com homologação judicial; (4) não havendo consenso, ajuizar ação na Vara de Família com pedido de alimentos provisórios; (5) nunca suspender o pagamento por conta própria — havendo necessidade de reduzir o valor, requerer revisão judicial.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como executar pensão alimentícia não paga

Quando o alimentante deixa de pagar, os valores vencidos são exigíveis por execução. O rito admite medidas de coerção que vão da penhora de bens à prisão civil do devedor.

Como fazer:

1. Levante o débito: relacione as parcelas vencidas e não pagas, com datas e valores.
2. Reúna o título — sentença ou acordo homologado que fixou os alimentos.
3. Por meio de advogado, requeira a execução no juízo competente, indicando o rito pretendido.
4. Acompanhe a intimação do devedor, que deve pagar, provar o pagamento ou justificar a impossibilidade.

Onde: Vara de Família — no juízo que fixou os alimentos, por meio de advogado.

O que levar/reunir: Sentença ou acordo homologado, memória de cálculo das parcelas vencidas, comprovantes de eventuais pagamentos parciais.

Custo: Há isenção nas hipóteses legais de gratuidade; no mais, custas judiciais.

Prazo: As prestações vencidas prescrevem em 2 anos a contar do vencimento de cada uma — o débito antigo pode não ser mais exigível.

Atenção: O rito que admite prisão civil alcança, em regra, as parcelas vencidas nos meses imediatamente anteriores; o débito mais antigo segue pelo rito de penhora. A escolha do rito afeta diretamente a eficácia da cobrança.

Como enviar uma notificação extrajudicial

A notificação extrajudicial é uma comunicação formal, por escrito, em que você cientifica a outra parte de um fato, faz uma exigência e registra a data em que ela tomou conhecimento. Não é um processo — é um passo anterior, que muitas vezes resolve o problema sem litígio e, quando não resolve, serve de prova.

Como fazer:

1. Redija o documento com: seus dados, os dados do destinatário, a descrição objetiva do fato, a exigência (o que você quer) e um prazo para resposta (por exemplo, 10 ou 15 dias).
2. Escolha a forma de envio que gere comprovante de recebimento — esta é a parte essencial, pois é o comprovante que dá valor à notificação.
3. Guarde o comprovante de envio e de recebimento junto com uma cópia do documento assinado.

Onde: Três formas, da mais simples à mais robusta: (a) carta com Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios; (b) notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos (RTD), que confere fé pública ao ato e faz a entrega oficialmente; (c) por e-mail ou aplicativo de mensagens, apenas como reforço — nunca como única via, pois a prova de recebimento é frágil.

O que levar/reunir: Cópia de documento de identidade, os dados completos do destinatário (nome e endereço) e os documentos que embasam a exigência.

Custo: Carta com AR: alguns reais. Notificação por Cartório de RTD: varia por estado, geralmente entre R\$ 50 e R\$ 200 conforme o número de páginas e destinatários.

Prazo: Não há prazo para enviar, mas fazê-la cedo preserva provas e documenta a data da ciência da outra parte.

Atenção: A via do Cartório de RTD é a mais recomendada quando se prevê litígio: o cartório certifica que a notificação foi entregue, eliminando discussão futura sobre se a outra parte foi ou não cientificada.

Como obter as certidões necessárias

Certidões comprovam a existência ou a ausência de registros, ações e débitos. São exigidas em inventários, transações imobiliárias e diversos procedimentos, e a lista incompleta é a causa mais comum de retrabalho.

Como fazer:

1. Identifique quais esferas precisam ser cobertas conforme a finalidade.
2. Solicite cada certidão no portal do órgão emissor correspondente.
3. Confira se a certidão foi emitida em nome e documento corretos.
4. Observe o prazo de validade — em regra curto — antes de utilizá-la.

Onde: Justiça Estadual: portal do tribunal de justiça. Justiça Federal: portal do tribunal regional federal. Justiça do Trabalho: portal do TST (CNDT). Justiça Eleitoral: portal do TSE. Protestos: cartórios de protesto ou central de protestos do estado. Débitos federais: Receita Federal e PGFN. Débitos estaduais e municipais: secretarias de fazenda. Imóveis: cartório de registro de imóveis da matrícula.

O que levar/reunir: CPF ou CNPJ, nome completo e, nas certidões imobiliárias, o número da matrícula.

Custo: Grande parte é gratuita nos portais oficiais; certidões cartorárias têm emolumentos.

Prazo: Emissão em geral imediata nos portais. A validade costuma ser de 30 a 90 dias conforme o órgão emissor.

Atenção: Verifique todas as esferas pertinentes antes de encerrar a coleta — listas incompletas obrigam a refazer o trabalho e atrasam o procedimento.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não interrompa o pagamento da pensão por conta própria antes de decisão judicial. A suspensão unilateral caracteriza inadimplemento e pode levar a execução, penhora e até prisão civil.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não presuma que a pensão do filho universitário dura para sempre. Em regra, vai até os 24 anos ou a conclusão da graduação, e não abrange pós-graduação, mestrado ou doutorado.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer